زوجاته فى القبلة ويقول اللهم هـذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك

(فصـل وان تزوج بكرا)* ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر (أقام عندها سبعا) ثم دار (و) ان تزوج (ثيبا) ولو أمة أقام عندها (ثلاثا) لانه يراد للانس وازالة الاحتشام والحياء والامة والحرة سواء فى الاحتياج الى ذلك فاستوتا فيه كالنفقة ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما (ثم يعود الى القسم بينهن) كما كان قبل ان يتزوج الجديدة ودخلت الجديدة بينهن فصارت آخرهن نوبة (وله) أى للزوج (تاديبهن) أى تاديب زوجاته (على ترك الفرائض) كالصلاة والصوم الواجبين لا تعزيرها فى حادث متعلق بحق الله تعالى كاتيان المرأة المرأة (ومن عصته) زوجته بأن خرجت من بيته بغير اذنه أو امتنعت من اجابته الى الفراش ونحو ذلك (وعظها) بان يخوفها الله سبحانه وتعالى ويذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الاثم بالمخالفة والمعصية وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة وما يباح له من هجرها وضربها (فان اصرت) على النشوز بعد وعظها (هجرها فى المضجع) أى ترك مضاجعتها (ماشاء) من الزمان مادامت كذلك (و) هجرها (فى الكلام ثلاثة أيام فقط) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (فان أصرت) مع هجرها فى المضجع وهجرها فى الكلام على ما هى عليه من النشوز (ضربها ضربا غير شديد بعشرة) أى عشرة (أسواط لا فوقها ويمنع) الزوج (من ذلك) أى من هذه الاشياء المذكورة (ان كان مانعا لحقها) لانه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها وينبغى للمرأة ان لا تغضب زوجها

(كتاب الخلع)

وهو فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة واذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو لنقص دينه أو لكبره أو ضعفه ونحو ذلك وخافت اثما بترك حقه فيباح لها ان تخالعه على عوض تفتدى به نفسها منه وتسن اجابتها الا أن يكون له اليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها وان خالعته مع استقامة الحال كره ووقع الخلع (وشروطه) أى الخلع (سبعة الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه) وان يتوكل فيه مسلما كان أو ذميا بالغا أو مميزا يعقله رشيدا أو سفيها حرا او عبدا (الثانى) من شروط الخلع (ان يكون على عوض ولو) كان العوض (مجهولا) كعلى ما بيدها أو بيتها من دراهم أو متاع فان لم يكن فله ثلاثة دراهم أو ما يسمى متاعا كالوصية وان يكون العوض (ممن يصح تبرعه) لانه بذل مال فى مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع بهذا الوجه واذا أشبه التبرع اعتبر فيمن يبذله ما يعتبر فى المتبرع من البلوغ والعقل وعدم الحجر ولا فرق فى ذلك بين كون بذل العوض (من أجنبى أو) من (زوجة لكن لو عضلها) بأن ضرها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك (ظلما لتختلع) منه (لم يصح) الخلع والعوض مردود والزوجية بحالها وان أدبها لنشوزها أو تركها فرضا فخالعته لذلك صح الخلع ولم يحرم (الثالث) من شروط الخلع (ان يقع منجزا) فلا يصح تعليق الخلع على شرط كان بذلت لى كذا فقد خلعتك (الرابع) من شروط الخلع (ان يقع الخلع على جميع الزوجة) بأن يقول خلعتك أو خلعت زوجتى (الخامس) من شروط الخلع (أن لا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق) قال فى المنتهى وشرحه ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين